

# COMO NEGOCIAR DÍVIDAS

Emanuel Gonçalves

**\$ . O . \$** DÍVIDAS  
Consultoria Financeira



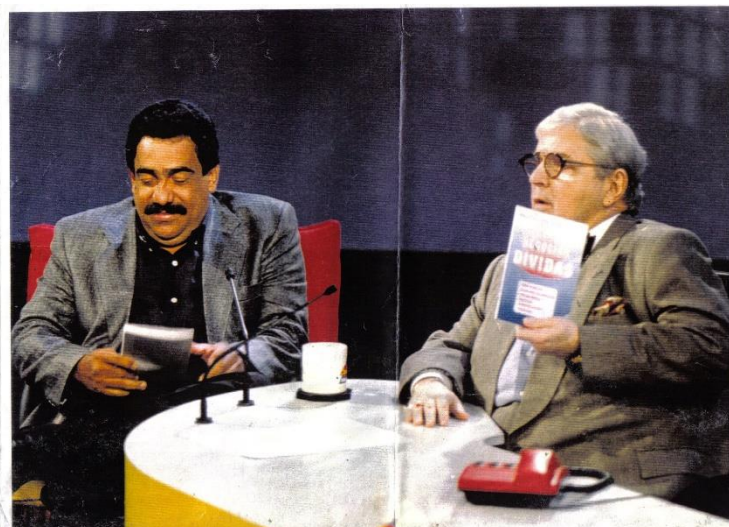
**COM BANCOS, CARTÕES DE CRÉDITO  
FINANCEIRAS E AGIOTAS**

## ÍNDICE

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Sobre o Autor.....                                     | 03 |
| Apresentação.....                                      | 04 |
| Como Negociar Dívidas com Banco.....                   | 08 |
| Empréstimos Consignados e suas Irregularidades.....    | 26 |
| Renovação de Contratos e sua Negociação.....           | 35 |
| Dívidas de Cartão de Crédito e sua Negociação.....     | 44 |
| Negociação de Dívidas com Financeiras.....             | 58 |
| Dívidas com Agiotas.....                               | 62 |
| Suporte Jurídico – Como conseguir um bom Advogado..... | 71 |
| Modelo de Queixa/Ação.....                             | 77 |

## **SOBRE O AUTOR**

Emanuel Gonçalves da Silva é consultor financeiro, especialista em negociação de dívidas e tem larga experiência na relação “Credor e Devedor”, com mais de 35 anos exercendo vários cargos em grandes empresas como Encyclopaedia Britannica – Abril S/a – Elekeiroz do Nordeste, entre outras.



Com enorme experiência na área, passou a ser profissional liberal e resolveu, no início de 1993, defender, exclusivamente, o devedor junto aos seus credores, tornando-se um consultor especializado!

O sucesso do seu trabalho, em função da carência deste tipo de atividade, foi tão rápido que Emanuel resolveu escrever um livro e lançou em 19.10.94, chegando, agora, a lançar seu E-book, mais completo e atualizado.

Articulista com centenas de artigos reproduzidos, com enorme repercussão, credenciou sua trajetória como “notório saber” nesta atividade!

## APRESENTAÇÃO

Em nosso país, onde o sistema capitalista e o poder financeiro prevalecem acima de tudo, deixando as pessoas expostas às diversas situações possíveis e imagináveis, tudo se agrava quando o problema vem a ser dívidas.

Os credores utilizam suas “armas”, pressionando e acionando os devedores de todas as formas possíveis, indiferentes às consequências que levam, cada vez mais, a piorar a situação.

Desenvolvendo minha atividade profissional em Consultoria Financeira, cuja especialização é Negociação de Dívidas, no campo especificamente administrativo, tenho, no dia-a-dia, experiências das mais variadas, as quais me levaram a escrever este e-book.

Pretendo transmitir, aqui, orientações e discernimento na solução de suas dívidas.

Obviamente, pode-se dizer: “A solução para quem deve é pagar suas dívidas”. Claro, mas, por desorientação, somos levados, muitas vezes, a ampliar o problema, sem perceber, com decisões erradas.

Isto, na maioria das vezes, faz com que sua situação se agrave ainda mais.

Para pagar dívidas é preciso ter dinheiro, e quem está endividado não dispõe de recursos. Além disso, os juros

acrescidos a tais débitos dificultam a sua liquidação, tornando-os, em muitas situações, impagáveis!

A desinformação da maioria das pessoas é tão grande que elas, simplesmente, ficam apavoradas e sem rumo, desde o pequeno e médio empresário aos cidadãos de todas as classes sociais e formação profissional, quando passam por dificuldades financeiras.

Desta situação se aproveitam gerentes de bancos, administradoras de cartões de crédito, agências de cobranças que utilizam ameaças com o objetivo de apavorar o devedor, forçando-o a levantar, desesperadamente, recursos para liquidar determinada dívida.

Este livro não tem, absolutamente, o objetivo de incentivar as pessoas a não pagar os seus débitos; muito pelo contrário. Seu objetivo é evitar que, por uma ou mais dívidas, as pessoas ou empresas simplesmente desorganizem suas vidas, ao ponto de passarem anos para se recuperar, isto quando não chegam à falência por falta de orientação na condução do problema.

O principal objetivo de nossa obra, repito, é transmitir a orientação para que você tenha o mínimo de preparo para enfrentar estes profissionais muito bem treinados pelos credores e que utilizam os mais variados argumentos, pressionando, ostensivamente, com ameaças e todo um ritual de acionamento para que você aceite suas propostas.

Propostas no sentido de falar, porque, na verdade, são, em sua grande maioria, imposições oriundas de ameaças como o velho “chavão”: “A empresa só pode fazer isto, caso contrário nós vamos negativar seu nome no SPC, SERASA, PROTESTAR, etc.”

Tudo isto deixa, de imediato, muitas pessoas apavoradas, fazendo com que elas aceitem formas de pagamento acima de suas reais possibilidades. Dessa forma, criam dívidas para pagar outras dívidas!

Sua situação, seja qual for, no tocante a endividamento, pode ter certeza que há jeito. Basta você se conscientizar de sua realidade atual e não ficar se lamentando. É comum as pessoas com muitas dívidas entrarem em um processo psicológico negativo, prejudicando seu nível de raciocínio, com acentuadas dificuldades na condução e solução dos problemas.

Ora, se você sempre procurou pagar seus compromissos em dia, sempre se submeteu a esses juros absurdos impostos pelo sistema financeiro - que só beneficia os tubarões - e, repentinamente, se vê em dificuldades, não conseguindo cumprir seus compromissos, o que acontece? As administradoras de cartões cancelam logo o seu cartão, os bancos suspendem o seu cheque especial, você logo é fichado no SPC, SERASA, ameaçado de execução, protestos, recebe um sem número de telefonemas, cartas de cobranças, visitas de cobradores e ninguém querem saber como você pode parcelar e pagar sua dívida.

O que se faz é utilizar todas as pressões citadas acima para que você aceite as condições impostas pelos credores.

Na verdade, não existe magia nenhuma. Vamos transmitir a você técnicas de negociações para que sua postura seja de igualdade, possibilitando-lhe a real capacidade de, efetivamente, solucionar seu processo de endividamento a curto, médio e longo prazo.

~~\$.0.\$~~

# DÍVIDAS COM BANCO





## COMO NEGOCIAR DÍVIDAS COM BANCO

Normalmente as pessoas cometem muitas imprudências na origem do seu endividamento ou também as dívidas são geradas devido a imprevistos que acontecem por diversos motivos.

Considerando qualquer uma destas situações a falta de conhecimento em saber quais as medidas que devem e podem ser tomadas levam a estas mesmas pessoas a cometerem erros piores ainda.

Quem se encontra endividado precisa basicamente de três situações:

- 1º Tempo para se recuperar
- 2º Redução no valor de suas dívidas
- 3º Parcelamento com prazo e valor de parcelas possível de ser pagas.

Vamos apresentar soluções para que você saiba como agir passo a passo e assim se proteger contra todos os desmandos praticados pelos bancos onde seus gerentes e funcionários são exaustivamente treinados para exatamente tirar partido da sua falta de conhecimento.

Aqui você vai aprender justamente como, quando e quais as medidas que devem ser tomadas para que a curto, médio ou longo prazo seja possível atingir a recuperação financeira de acordo com a dimensão de sua situação e

claro também de acordo com sua situação financeira para que isto venha acontecer.

Uma das maiores dificuldades que o consumidor encontra quando tenta renegociar suas dívidas é como falar com quem realmente resolva seu problema, perde-se um tempo imenso com ligações e deslocamentos na maioria das vezes sem êxito. Vamos lhe apresentar alternativas onde delas você seja procurado para renegociar suas dívidas.

Outro grande problema são as ligações absurdas e fora do horário comercial que constantemente o consumidor é vítima de abusos e constrangimentos, saiba o que é legal e ilegal neste procedimento.

Temos as soluções práticas e objetivas para renegociação de dívidas.

Uma cliente do Rio de Janeiro me ligou desesperada porque já tinha prestações de três financiamentos às quais somadas representavam 80% do seu salário líquido e observe que ela ganhava bem, cerca de 8 mil reais líquidos mensalmente.

Acontece que este dois desses empréstimos já era a segunda renovação realizada, ou seja, fez o primeiro para pagar 24 parcelas de 800,00 quando estava na nona parcela ela fez outro financiamento para 36 meses, pegou uma diferença e agora a prestação passou a ser R\$.1.328,00, ou seja, mais que dobrou...Depois quando estava na quinta parcela paga fez o segundo

refinanciamento, pegou de volta novamente um valor pequeno e desta vez assinou outro contra de 42 meses com parcelas de 1.997,00, ou seja, sua dívida passou a perfazer quase 80 mil reais.

Essa diferença que ela pegava de volta era sempre para completar pagamentos de outros financiamentos e assim sobrar alguma coisa do seu salário para sua sobrevivência.

Observe que na mesma dívida ela devia 24 parcelas de R\$. 800,00, depois a dívida da mesma origem se transformou em 36 parcelas de R\$. 1.378,00 e no último contrato pior ainda, sua dívida se transformou em 42 parcelas de R\$. 1.997,00.

Os outros financiamentos eram recentes, mas ela já estava pensando também em fazer a mesma coisa. Fiz ela entender que enquanto seu crédito estivesse sem restrições continuaria facilmente a elevar seu endividamento já que para os bancos e financeiras desde que você venha pagando, quanto mais operações de crédito melhor pra eles, já como os números mostram cada vez mais ela está se afundando.

Ela me perguntou desesperada, o que eu faço Sr. Emanuel?

Respondi com toda segurança: “Você não está precisando de créditos, muito pelo contrário, você tem seu salário, quanto precisa mensalmente de forma controlada, fazendo orçamento para manutenção de sua

subsistência? Fizemos um breve orçamento juntos e com no máximo 4 mil reais ela passaria o mês tranquilamente, isso claro sem pagar as prestações dos três financiamentos que representavam como mencionei lá em cima, cerca de 80% do seu salário líquido.

Bem, sobraria 4 mil reais do seu salário, continuei orientando; “vamos separar mais R\$. 1.000,00 para outras despesas dentro do mês, outras necessidades e sendo assim você pode guardar e reservar em uma poupança 3 mil reais mensalmente”. Prontamente ela confirmou segura e confiante e então perguntou; “Mas e as prestações como vou pagar?”

Prontamente respondi; “Quando o consumidor está devendo muito acima de sua capacidade de pagamento precisa de tempo, você vai parar de pagar esses três financiamentos, entrar na justiça para contestar os juros e outras irregularidades existentes nestes contratos e tenha certeza que daqui a uns 8 ou 10 meses a um ano no máximo, os bancos vão começar a propor acordos de pagamentos dentro de outra realidade, vão reduzir a dívida substancialmente já que estes empréstimos estão atualmente acumulados de juros em cima de juros absurdos.

Assim foi feito e ela até hoje me agradece porque com o passar do tempo guardou o valor combinado e renegociou e até quitou dois dos financiamentos com redução substancial.

Na grande maioria das situações de pendências bancárias onde os consumidores encontram-se endividados, tem em sua origem empréstimos contraídos além de limites nas contas correntes os quais são exaustivamente oferecidos pelos bancos, principalmente aos clientes que recebem suas contas salários creditados mensalmente.

O correntista que não tem seu salário creditado em conta precisa, obviamente, ter seu nome limpo no SPC e Serasa para conseguir empréstimos, mas aqueles que recebem seus proventos vinculados pelo convênio que o banco faz com a instituição onde trabalha seja ela publica ou privada, oferece um prato cheio e fácil de manipulação praticada livremente pelo sistema financeiro em todo Brasil.

São vários os motivos que leva o consumidor ao endividamento, na maioria das situações é a falta de planejamento financeiro, independente de grau de instrução muitos se deixam levar facilmente pelas facilidades de acesso ao crédito e acabam usando o crédito acima de sua capacidade de pagamento.

Os bancos de forma implacável e devido a permissividade do governo cobram taxas de juros imorais, elevadíssimas multiplicando o endividamento rapidamente de cada cliente.

A rigor não pode ser aplicado juros sob juros, não pode ser cobradas taxas de juros acima da média recomendada pelo Banco Central e existe uma tabela mensal sobre isto, não pode gerar uma dívida para cobrir

outra sem conceder os descontos corretamente das parcelas vincendas se ainda existirem, enfim, não pode muitas e muitas formas de procedimentos que infelizmente os bancos cometem e não somente na justiça se consegue restabelecer os direitos do cidadão, claro que na justiça é o ideal, mas, nem sempre o consumidor consegue acesso já que em muitas situações ou faltam recursos para esta finalidade ou o chamado custo benefício leva a muitos achar que não vale a pena e assim eles continuam cometendo arbitrariedades contra a população.

### **MAIS QUAL A SAÍDA NESTAS SITUAÇÕES?**

Bem, no começo existem muitas situações, principalmente aquelas onde o correntista tem um bom movimento em sua conta corrente e ainda está com seu nome limpo, nas primeiras dívidas, ou nos primeiros empréstimos a grande maioria das pessoas realiza outras operações de crédito com prazo de pagamentos mais longo, debita o empréstimo anterior com juros e tudo mais embutidos e algumas vezes recebem uma diferença insignificante de crédito...

Já mencionamos que de uma forma geral quem está com dívidas precisa das seguintes situações:

- 1-Tempo para se recuperar
- 2 - Redução no valor de suas dívidas
- 3 - Parcelamento com prazo e valor de parcelas possível de ser pagas.

Quando o consumidor se encontra muito endividado, o qual acontece na maioria das situações, é preciso tempo para se recuperar e no caso de dívidas de valores maiores, mais elevados, a melhor providencia é entrar com ação na justiça para questionar estes valores indevidos cheios de juros em cima de juros e outras ilegalidades. Na justiça através de uma **ação revisional de contratos** é preciso que seja bem elaborada com planilhas de cálculos e fundamentação adequada.

### **MAS O QUE ISSO TEM A VER COM TEMPO?**

É que fatalmente estes processos demoram na tramitação judicial e ainda cabem recursos que leva essa tramitação há durar mais tempo e assim lá na frente normalmente os bancos mudam de postura e passam a promover propostas de acordos com redução de juros bastante atrativos, situação praticamente impossível de ser conquistada nos primeiros meses do endividamento evidenciado.

As dívidas de menor valor nem sempre vale a pena, na razão de custo e benefício contestar na justiça contratando advogado, claro que estas dívidas até 20 salários mínimo podem ser contestadas nos juizados de pequenas causas ou Procon, sem advogados.

Não adianta o consumidor se dirigir para registrar uma queixa no juizado sem o mínimo de organização nos

documentos necessários para o êxito desta ação sem advogado.

Preste bem atenção que este ponto é um dos principais: Quanto mais subsídios e documentos para identificar e comprovar a realidade do seu débito, mais chances você terá para obter decisão favorável ao seu caso.

Muitos consumidores sequer lembram como foi a origem do débito, seja empréstimos, seja compras financiadas, seja cartão de crédito, limite cheque especial, etc.

Você não deve procurar um Juizado sem as informações necessárias para promover uma queixa questionando as irregularidades da operação. Todos estes empréstimos perante a lei estão embutidos juros ilegais.

A lei de Usura tem sido muito pouco acatada pelos juízes, a lei 22626/33 já foi um guardião bastante forte para os consumidores devedores, entretanto o que tem sido muito utilizado e baseado com relação aos juros para decisões judiciais SÃO OS JUROS EM CIMA DE JUROS, ANATOCISMO.

Além da taxa de juros o que mais onera e eleva o valor total de um financiamento é aplicação dos juros sob juros, chamado de ANTOCISMO.



Esta pratica de todo sistema financeiro tem sido bastante revisado COM DECISÕES FAVORAVEIS PROFERIDAS pelos juízes.

## CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA E MENSAL DE JUROS

Através de uma planilha contábil que demonstre a existência de capitalização de juros MENSAL.

RESSALTE-SE QUE TAL CAPITALIZAÇÃO É ILEGAL, contrariando, frontalmente, os preceitos dos artigos 591 e 421 do Novo Código Civil, do s Artigos 4º, 6º, 31, 46 e 54 Código de Defesa do Consumidor, bem como a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

| Dados Conforme Contrato- nº 275.642.857           |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Valor do total do financiamento (com IOF e taxas) | <b>R\$ 90.486,31</b> |
| Prazo de financiamento                            | 96 meses             |
| Taxa de Financiamento (aplicada pelo Réu)         | 1,49%                |
| Valor da prestação                                | R\$ 1.784,13         |
| Total a pagar                                     | R\$ 171.276,50       |

| Quatro Comparativo - Juros 1,499170% |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Sistema Price                        | R\$ 171.276,50 |
| Sistema Gauss                        | R\$ 128.914,06 |
| Diferença Apurada                    | R\$ 42.362,44  |

Resumindo, juros compostos são juros capitalizados **sistema Price** e juros simples são juros não capitalizados, **sistema Gauss**, veja acima um quadro de uma operação em 96 meses com juros baixos de apenas 1,49% para os

padrões atuais. Observe que apresenta uma diferença de **R\$. 42.362,44** a menos no total do contrato.

Todos os contratos realizados no Brasil apresentam estas ilegalidades que podem ser plenamente contestados na justiça com amplas possibilidades de ganho na causa, claro, dependendo da qualidade da ação a ser apresentada.

Portanto é fundamental que seja apresentado na queixa, com clareza, os abusos que estão caracterizados em cada caso.

Tem que levar cópia do RG frente e verso, comprovante do seu endereço, uma **planilha de cálculo** e **cópias do contrato** que deu origem as dívidas contraídas e um relato da evolução do débito.

## **QUANDO FALTA A CÓPIA DO CONTRATO, COMO AGIR?**

Um dos principais documentos para comprovar como foi gerado o débito é a cópia do contrato, infelizmente, na pratica, este documento dificilmente é fornecido ao consumidor quando é feito a operação financeira.

Desta forma as dificuldades crescem nesta situação, até porque muitos credores agem desta forma propositadamente, mesmo quando é solicitado

frequentemente a cópia do contrato, eles enrolam e acabam não fornecendo o documento.

O problema também é que não somos habituados a nos precaver, o ideal é cobrar este e outros documentos quando está sendo realizado a operação.

Nos casos onde mesmo após várias tentativas o Banco ou Financeira resiste em lhe fornecer a cópia do contrato, você pode recorrer ao Banco Central do Brasil para que este interfira junto a instituição financeira e obrigue a entrega da cópia do contrato.

A função do Banco Central do Brasil é regular e fiscalizar todo sistema financeiro e sempre que é feito alguma denúncia, a resposta ao consumidor tem sido bastante positiva. Portanto escreva para o Banco Central relatando seu problema que vale a pena!

Essa plataforma pode ser registrada qualquer reclamação contra Instituições Financeiras. Automaticamente é confirmado para seu e-mail o registro da reclamação e concedido um prazo de 10 dias para que seja providenciada uma resposta da instituição reclamada para o consumidor reclamante.

Funciona mesmo, não é garantido que vai ser resolvido seu problema porque isso depende da situação de cada caso, a garantia é que o consumidor vai ter um retorno com muito mais atenção já que o caso está sendo monitorado pelo Banco Central.

Os gerentes dos Bancos reclamados ficam chateados e muitas vezes telefonam questionando o consumidor porque antes de reclamar não procurou agência...

Ora, todos nós sabemos o martírio, as dificuldades para conseguir ser bem atendido por funcionários e gerentes de bancos, os gerentes então somente atendem bem aqueles clientes que estão dando muitos lucros aos Bancos.

Esta plataforma funciona muito bem justamente por isso, devido a ficar registrado que agência que eles gerenciam recebe reclamações através do Banco Central.

Se não houver atendimento ou nada acontecer no prazo de 10 dias o consumidor pode tornar a realizar outra reclamação mencionando o número do registro da reclamação anterior e ressaltar a falta de solução ou atenção por parte da instituição.

Este é o link direto a página que inicia a reclamação pela plataforma. Acesse aqui <https://www3.bcb.gov.br/>

Atendimento - Reclamação Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

Por favor preencha seu próprio número de CPF ou o número do CNPJ de sua empresa. Este campo não deve ser preenchido com o CNPJ da instituição contra a qual você está protocolando sua reclamação.

\* CPF/CNPJ

\* Texto que aparece na imagem ao lado

Se tiver dificuldade para ler, [troque a imagem](#) ou ouça o som: [\[ouvir\]](#)

Após preenche seu CPF, coloque todos os dados da reclamação no quatro conforme imagem abaixo.

Este sistema utiliza endereços declarados para a Receita Federal. Caso queira informar um endereço diferente para contatos desta Central de Atendimento ao Público, favor fazê-lo a cada demanda.

Fale conosco - cadastro (informações preservadas por motivo de segurança) Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

Identificação pessoal

Nome JOSÉ SEBASTIÃO  
CPF/CNPJ XXX.XXX.XXX-XX  
\* E-mail   
\* Confirmação do e-mail   
Telefone para contato  Celular

Endereço - Informe completamente os dados sobre endereço ou deixe-os em branco

CEP   
Endereço   
Número   
Complemento   
Bairro   
UF  Cidade

Fale conosco - abertura de demanda Se aplicável, por favor informe, ao escrever sua mensagem, o número de sua conta e agência, ou a identificação de seu grupo de consórcios e conta.

\* Segmento

\* Mensagem

5000 caracteres restantes

Protocolo da Instituição   
Data do protocolo

☐ Clique aqui para adicionar anexos à demanda. Até três anexos podem ser adicionados.

As informações incluídas neste formulário poderão ser disponibilizadas automaticamente à instituição reclamada para que responda diretamente à V.Sa. Caso deseje que a instituição não veja seus dados pessoais, selecione a opção "não autorizo minha identificação junto à Instituição Supervisionada". Contudo, a ausência dessa autorização implica no não recebimento de uma resposta da Instituição Supervisionada.

☒ Autorizo minha identificação junto à Instituição Supervisionada  
☐ Não autorizo minha identificação junto à Instituição Supervisionada.

Tudo isso não é fácil na pratica embora seja extremamente necessário.

Essa plataforma pode ser registrada qualquer reclamação contra Instituições Financeiras. Automaticamente é confirmado para seu e-mail o registro da reclamação e concedido um prazo de 10 dias para que seja providenciada uma resposta da instituição reclamada para o consumidor reclamante.

## **A PLANILHA DE CÁLCULO DA DÍVIDA**

Certamente está é uma das providências mais importantes para ser anexado quando do registro da queixa contra a instituição financeira.

Em salvador, por exemplo, existe um órgão da prefeitura chamado de **CODECON** que tem como principal atividade elaborar planilhas de cálculos para identificar os juros abusivos nas operações financeiras do consumidor.

Para fazer o cálculo o CODECON solicita que seja apresentada cópia do contrato, quando o consumidor não tem, o CODECON faz uma correspondência para instituição financeira, solicitando que eles forneçam a cópia do contrato conforme acima.

A realidade é que poucas as cidades do Brasil têm esta prestação de serviços à disposição da população, neste caso você deve procurar um profissional que elabore uma planilha de cálculos, ou seja, um contador, para identificar os juros abusivos conforme índices já citados anteriormente.

Este profissional tem que ser credenciado pelo **CRC- Conselho Regional de Contabilidade**.

Nós podemos elaborar sua planilha, envie e-mail para: [soscomercial@sosdividas.com.br](mailto:soscomercial@sosdividas.com.br)

A planilha identifica rigorosamente qual o valor real do seu débito com a instituição financeira, em muitos casos você pode até já ter quitado o débito dependendo dos pagamentos já realizados.

Em outros casos a planilha pode identificar que o consumidor ao invés de estar devendo, tem na verdade valores a receber de volta, a chamada “repetição do indébito” conforme determina o artigo 42 em seu parágrafo único da lei 8078/90 do CDC que diz; “O CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, POR VALOR IGUAL AO DOBRO DO QUE PAGOU EM EXCESSO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS, SALVO HIPOTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL”

Veja como é fundamental fazer as coisas como devem e podem ser feitas em seu próprio benefício.

Se ainda não conseguiu a cópia do contrato a planilha pode ser feita mediante informações e documentos de pagamentos realizados referente a operação financeira. No caso de empréstimos é necessário as seguintes informações:

- 1- Valor do empréstimo
- 2- Valor da prestação X Quantidade
- 3- Vencimentos
- 4- Quantas foram quitadas

Apresentar os recibos autenticados das parcelas quitadas.

Mas se você também não localiza nem os recibos quitados e está encontrando dificuldades para obter estas informações da instituição financeira, faça uma declaração com as informações acima que a planilha pode ser elaborada e no ato da queixa acrescente no texto o pedido para o Banco ou Instituição financeira apresentar o resumo da operação realizada bem como a cópia do contrato, além de recorrer por e-mail ao Banco Central do Brasil.



Com as informações corretamente fornecidas a planilha pode ser elaborada, entretanto é fundamental documentos, principalmente aqueles que identificam os valores que você já efetuou.

**\$0\$**

# EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS



## **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SUAS IRREGULARIDADES**

Os empréstimos consignados têm sido um dos maiores pesadelos tanto dos chamados funcionários públicos, como também dos funcionários de empresas privada.

Fiquei estarelecido ao assistir, na TV, na época em que se proliferou este tipo de empréstimo, celebridades especialistas em economia da comentavam sobre economia emitirem opinião de que seria muito bom para as nossas finanças.

Desde quando pedir dinheiro emprestado é um bom negócio? É uma excelente oportunidade para quem está emprestando, principalmente com a garantia total de que vai receber tostão por tostão, para o credor é ótimo; porém, para o devedor, é péssimo!

Isto vem acontecendo em todo o Brasil, virou uma febre, não somente nas chamadas contas-salário das instituições públicas federais, estaduais e municipais, onde você não tem opção de escolher o banco que quer trabalhar, como também nas empresas privadas.

Todos são obrigados a aturar o monopólio que existe nos convênios do governo federal, governos estaduais e

dos prefeitos com determinadas instituições financeiras em troca, claro, de fortíssimo apoio financeiro em campanhas políticas, entre outros benefícios.

Ao longo do tempo, você fica completamente endividado. O limite dos cheques especiais é totalmente usado, são feitos empréstimos liberados pelo chamado *CDC - Crédito Direto ao Consumidor* e são devolvidos cheques que batem sem fundos na conta corrente, lançando o seu nome no SPC e SERASA.

São empréstimos debitados dentro de sua folha de pagamento e, por fora, em sua conta corrente, sendo uma verdadeira teia de emaranhados desmoronando completamente a capacidade de pagamento de qualquer pessoa.

Bem, começa, nesta situação, o seu drama!

O que tem de gente que não consegue receber seu salário todo mês os quais ficam retidos nas contas correntes de contas consignadas nos quatro cantos do país é uma festa!

Veja que maravilha para os Bancos, eles tem o domínio total do seu salário, mês a mês e exatamente por isto facilitam todo tipo de operações por dentro e por fora da folha, ganham juros fabulosos e ainda por cima debitam taxas, tarifas, seguros, previdências, capitalizações e mais e mais débitos, conclusão: *você fica totalmente refém*, sem saída, trabalha o mês todo e não consegue simplesmente sobreviver, um escândalo!

A única e principal saída é recorrer à *justiça*! Entrar com ação revisional de contratos e pedir uma *liminar* para que o juiz obrigue ao Banco liberar seu salário.

## QUAL A SAÍDA NESTA SITUAÇÃO?

Você pode fazer uma portabilidade, abrir uma conta em outro banco, informe que o objetivo desta conta é para transferir seus proventos, vão lhe fornecer um documento para ser entregue no seu banco de origem após abertura desta conta. Mesmo assim o banco central emitiu uma resolução liberando os bancos a debitar 30% do crédito líquido no caso do correntista providenciar a portabilidade. Bem, o raciocínio é que se confirmando esta pratica você deve então entrar com ação na justiça pelos seguintes motivos:

Legalmente, o máximo que você pode e deve disponibilizar de sua fonte de renda líquida é 30% para pagar os empréstimos contraídos, os 70% restantes tem que ser liberados, mesmo com dívidas, para sua subsistência que é um direito líquido e certo de qualquer cidadão, mas isso somente por ordem judicial através de uma liminar ou então por decisão de sentença.

Na prática os bancos não respeitam isso, mesmo com a portabilidade eles cometem todo tipo de arbitrariedade e antes de realizar a transferência dos seus proventos para o banco onde você abriu a nova conta, retém muitas vezes até mais de 30%, mesmo que você já esteja sendo debitado em 30% dos consignados por dentro da folha de pagamento, resultado, seus proventos estão sendo retidos 60% ou até mais para pagamento de dívidas.

Este fato é um dos principais motivos que o consumidor tem para entrar com ação na justiça e assim o juiz certamente vai limitar os descontos ao que determina os direitos do consumidor.

## **QUAIS AS IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS?**

Esses contratos normalmente apresentam várias irregularidades os quais podem ser constatados através de cálculos contábeis que devem ser realizados por um perito (a) contábil conforme relatado no caso anterior de Dívidas com Banco.

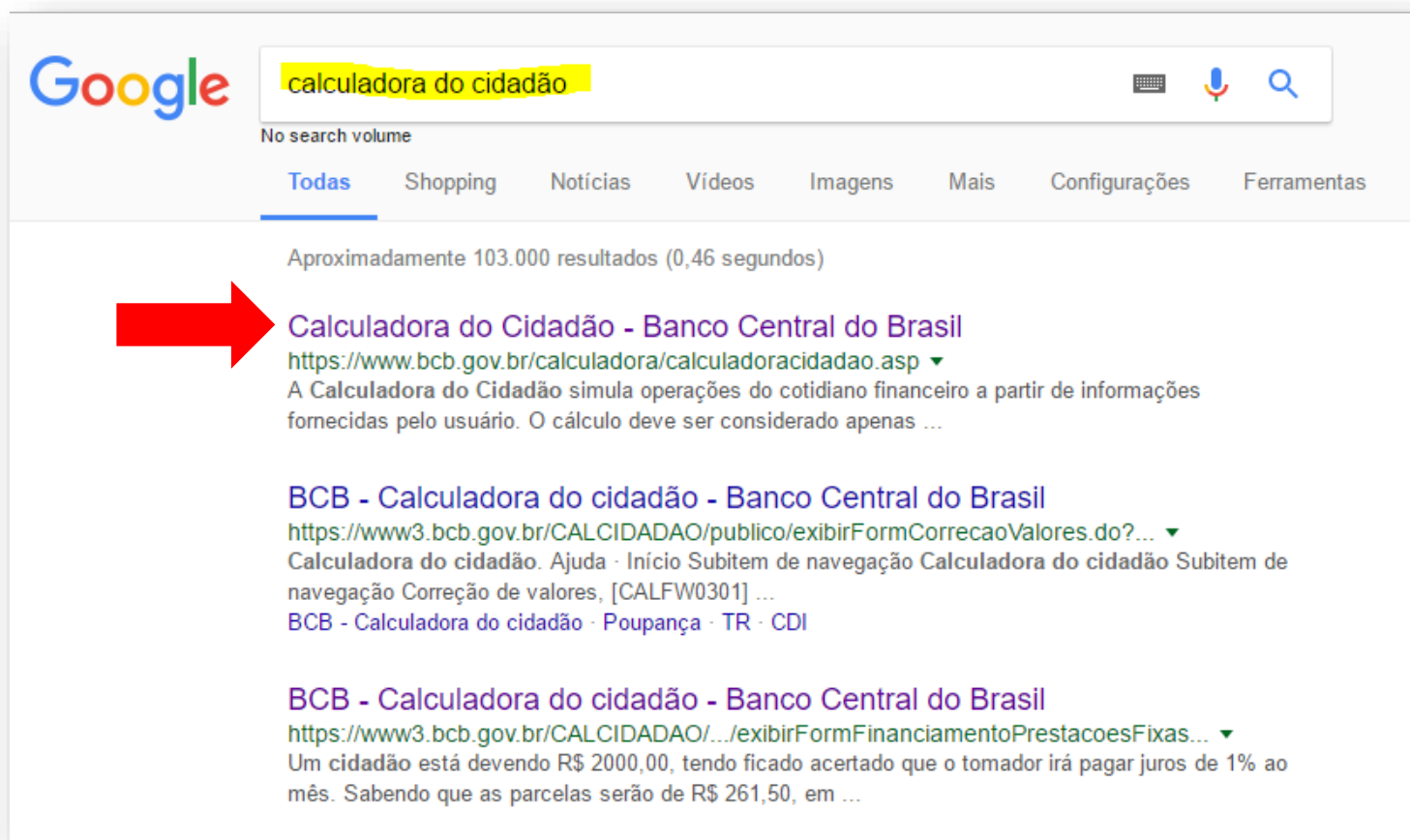
De uma forma geral são estas as irregularidades mais comuns nestes contratos:

### **1 - Valor das prestações.**

Por incrível que pareça muitos destes contratos apresentam o valor da prestação acima da taxa de juros estabelecida nos mesmos e isto é fácil de conferir, basta você calcular o valor financiado + IOF + outras taxas com base no plano de pagamento, ou seja, na quantidade de prestações e a taxa de juros que consta no seu contrato.

Para realizar esse cálculo é mais simples que você imagina, acesse seu navegador de pesquisa: E digite: *Calculadora do cidadão e clique no link escrito:*

**Calculadora do Cidadão - Banco Central do Brasil**



Agora escolha a opção **Financiamento com prestações fixas**



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Sobre a Instituição | Perguntas frequentes | Glossário | Mapa do site | Sisbacen | Fale conosco | Links | English

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente.

Busca:  Busca avançada

Acesso à Informação do BCB Sistema de Metas para a Inflação Economia e finanças Câmbio e Capitais Internacionais Sistema de Pagamentos Brasileiro Sistema Financeiro Nacional Supervisão do SFN Regimes de Resolução e Privatizações

Início » Calculadora do cidadão

## Calculadora do Cidadão

A Calculadora do Cidadão simula operações do cotidiano financeiro a partir de informações fornecidas pelo usuário. O cálculo deve ser considerado apenas como referência para as situações reais e não como valores oficiais.

**Aplicação com depósitos regulares**  
É a situação de aplicações mensais e de mesmo valor, considerando uma determinada taxa de juros, obtendo o valor ao final do número de meses.

**Financiamento com prestações fixas**  
São os pagamentos mensais e de mesmo valor, considerando certa taxa de juros, liquidando um valor financiado após o número de meses.

**Versão para dispositivos móveis**

Vai aparecer o quatro abaixo, preencha os demais quadros e deixe o valor da prestação em branco, ao clicar em “calcular” vai sair o valor da prestação correto.

Confira se bate com o valor da prestação que seu contrato apresenta.

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** Calculadora do cidadão

Calculadora do cidadão Ajuda

Início → Calculadora do cidadão → Financiamento com prestações fixas

### Financiamento com prestações fixas

Simule o financiamento com prestações fixas

Nº. de meses

Taxa de juros mensal  %

Valor da prestação   
(Considera-se que a 1ª. prestação não seja no ato)

Valor financiado   
(O valor financiado não inclui o valor da entrada)

Metodologia

Calcular Limpar Voltar Imprimir

**2** - Outras irregularidades comuns são cobranças de seguros, ou outros produtos e se não foi espontaneamente autorizado é possível contestar na justiça.

**3** - Os 30% deduzidos do seu salário tem que ser calculado com base nos rendimentos líquido e não nos rendimentos bruto, observe também este cálculo.

**\$0\$**

# **RENOVAÇÃO DE CONTRATOS E SUA NEGOCIAÇÃO**



## **RENOVAÇÃO DE CONTRATOS E COMO AGIR NA NEGOCIAÇÃO**

Normalmente os gerentes ou credores de uma forma geral, oferecem esta opção; elaborar um novo contrato e, todas às vezes, simplesmente isto vai elevar suas dívidas. Pense na seguinte realidade, renovar dívidas você vai muito mais resolver o problema do credor que o seu, muito pelo contrário, seu endividamento vai crescer sempre mais ainda.

Esta é uma das práticas mais comum que existe, principalmente nos empréstimos consignados onde o devedor renova um contrato feito originalmente em 24 meses para outro em 48 meses, depois para outro em 72 meses, depois 96 meses, depois 120 meses, ou seja, uma dívida pequena torna-se monstruosamente longa onde o devedor iludido pela necessidade de pegar um saldo, pegar mais algum dinheiro se submete a esta pratica sem medir as consequências.

Funciona assim; amplia o prazo com um novo contrato para manter o valor das prestações dentro da margem consignada, quita o atual contrato elevando o valor do empréstimo para sobrar algum saldo e assim sucessivamente. O pior é que, enquanto o devedor consumidor tem margem para realizar este procedimento ele somente enxerga esta opção, desta forma, são milhares de casos que pessoas vêm fazendo isso há anos e anos.

Quando não é consignado, quando o devedor consumidor não recebe sua receita, seus proventos através daquele banco este procedimento é realizado, em muitas situações, para limpar o nome no SERASA e SPC o que eleva a bola de neve do mesmo jeito, só que muitas vezes a necessidade de limpar o nome é para conseguir um emprego o que até se justifica embora não seja o procedimento ideal.

## **SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS DE CONTRATO**

Difícilmente você recebe as cópias de contratos das operações realizadas com os bancos e financeiras, nem na primeira operação nem nas demais, embora esta seja uma obrigação dos credores. Isto representa outra aberração praticada pelo sistema financeiro.

Conheço dezenas de casos em que os clientes ainda assinam contratos e não cobram sua cópia, um verdadeiro absurdo.

Alias a maioria dos clientes que conhecemos não tem cópia do contrato em mãos, alguns pedem, mas, são enrolados pelos bancos e financeiras que ficam protelando, protelando e nunca fornecem...

## COMO EU CONSIGO OBRIGAR QUE ME SEJA ENTREGUE CÓPIA DO MEU CONTRATO?

Recorra através do Banco central do Brasil da seguinte forma.

Procure no buscador **Google** a palavra chave “**Reclamação banco central**”

Clique onde tem – **Reclamações contra Instituições Financeiras.**



Clique em **REGISTRE A SUA DEMANDA.**

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente.

Busca:  Busca avançada

**Reclamações contra instituições financeiras e administradoras de consórcio**

Qualquer cidadão pode registrar, no Banco Central do Brasil (BCB), reclamações sobre os serviços oferecidos pelas instituições financeiras. Elas ajudam no processo de regulação e fiscalização do sistema financeiro. Entretanto, o BCB não tem competência legal para atuar sobre o caso individual do cidadão. Em caso de conflito com a instituição financeira, o cidadão deve procurar:

1. O local do atendimento ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da própria instituição;
2. A ouvidoria da instituição financeira;
3. Os órgãos de defesa do consumidor.

**Central de Atendimento**

Envie sua reclamação contra uma instituição fiscalizada pelo Banco Central.

**Registre a sua demanda** **Acompanhe a sua demanda**

1. Cidadão envia reclamação ao Banco

4. BC toma várias iniciativas com base nas reclamações

**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO**

Preencha seus dados de CPF/CNPJ conforme imagem abaixo e clique em avançar

**Atendimento - Reclamação**

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

Por favor preencha seu próprio número de CPF ou o número do CNPJ de sua empresa. Este campo não deve ser preenchido com o CNPJ da instituição contra a qual você está protocolando sua reclamação.

\* CPF/CNPJ

\* Texto que aparece na imagem ao lado

**Avançar** **Limpar**

Vai abrir a página abaixo e você registra passo a passo bem detalhado e exija seu contrato, extratos e outras situações...e clique em **Registrar**

Este sistema utiliza endereços declarados para a Receita Federal. Caso queira informar um endereço diferente para contatos desta Central de Atendimento ao Público, favor fazê-lo a cada demanda.

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Fale conosco - cadastro (informações preservadas por motivo de segurança)**

**Identificação pessoal**

Nome **JOSÉ SEBASTIÃO**  
CPF/CNPJ XXX.XXX.XXX-XX  
\* E-mail   
\* Confirmação do e-mail   
Telefone para contato  Celular

**Endereço - Informe completamente os dados sobre endereço ou deixe-os em branco**

CEP   
Endereço   
Número   
Complemento   
Bairro   
UF  Cidade

**Fale conosco - abertura de demanda**

Se aplicável, por favor informe, ao escrever sua mensagem, o número de sua conta e agência, ou a identificação de seu grupo de consórcios e conta.

\* Segmento   
\* Mensagem   
5000 caracteres restantes  
Protocolo da Instituição   
Data do protocolo   
☐ Clique aqui para adicionar anexos à demanda. Até três anexos podem ser adicionados.

As informações incluídas neste formulário poderão ser disponibilizadas automaticamente à instituição reclamada para que responda diretamente à V.Sa. Caso deseje que a instituição não veja seus dados pessoais, selecione a opção "não autorizo minha identificação junto à Instituição Supervisionada". Contudo, a ausência dessa autorização implica no não recebimento de uma resposta da Instituição Supervisionada.

☒ Autorizo minha identificação junto à Instituição Supervisionada  
☐ Não autorizo minha identificação junto à Instituição Supervisionada.

**Registrar** **Limpar**

Em 10 dias ou antes, com certeza a instituição financeira ou administradora de consórcio, enfim, vai lhe procurar e entregar cópia do seu contrato.

Com o contrato em mãos, você deve recorrer à justiça para reduzir os juros, a exemplo dos mesmos procedimentos já mencionados no e-book, onde você vai procurar um profissional para fazer a Planilha de Cálculo para ser apresentado.



## **QUAL A LEI E ARTIGOS PARA RECLAMAR ILEGALIDADES NOS CONTRATOS?**

Além do anatocismo que é juros em cima de juros amplamente informado em nossos e-books, todas as demais irregularidades contratuais têm total amparo para reclamação na justiça, nos juizados de defesa do consumidor, através da lei 9078/90 em seus artigos abaixo:

Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Das Cláusulas Abusivas

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídicas, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

V - (Vetado.);

- VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
- VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;
- VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
- IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
- X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
- XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
- XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
- XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
- XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
- XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.
- XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

O art. 52 vai mais além:

No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

- I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Muitos pensam que, ao assinar qualquer contrato, não existem mais possibilidades. Existem sim, as leis e seus artigos protegem as pessoas que estejam sendo vítimas dos constantes abusos desses exploradores da população.

**\$0\$**

# DÍVIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO



## **DÍVIDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO E SUA NEGOCIAÇÃO**

O cartão de crédito é um mal necessário, claro, desde que você o utilize rigorosamente dentro do seu orçamento, dentro de suas possibilidades de pagamento. Tem gente que usa o cartão de crédito de acordo com o limite estabelecido no cartão e, muitas vezes, o limite do cartão é maior que o limite de sua capacidade de pagamento, isto é, supera o limite de sua fonte de renda.

Tudo isto sem contar que muitos possuem dois, três, até 8 cartões de crédito diferentes.

Não adianta, caso use o crédito como complemento de orçamento, como complemento de qualquer outro pagamento fora de sua receita real, é dívida. Como sabemos, uma dívida puxa outra dívida, que, por sua vez, puxa outra e, assim, se faz e constrói um (a) endividado (a).

As administradoras de cartões de crédito, no mundo inteiro, estão cada vez mais enriquecendo à custa das altas taxas de juros utilizadas, além de tarifas, multas e anuidades pela renovação e manutenção do dinheiro de plástico.

No Brasil, a coisa é bem mais grave. Segundo pesquisas, existe ainda um potencial bastante significativo de

peças que não possuem cartões de crédito, principalmente nas classes de menor poder aquisitivo.

De olho nessa enorme camada que representa a maioria da população, é que são investidos enormes esquemas de marketing para facilitar o acesso dessas pessoas ao cartão de crédito, remetem cartões mesmo sem solicitação pelo consumidor.

Veja na íntegra o texto deste artigo da lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor:

#### Das Práticas Abusivas

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro;

IX - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

Eles ganham do consumidor e do comerciante, das lojas, das agências de turismo, restaurantes. Enfim, todos os credenciados a vender e a receber através de cartão pagam, em média, de 5% a 7%, que já vêm deduzidos do repasse que as administradoras procedem mensalmente.

Nada contra esta remuneração, afinal de contas são estes percentuais, definidos quando do credenciamento, que

vão proporcionar maiores alternativas aos clientes daquele estabelecimento comercial.

Também nada contra as anuidades cobradas ao consumidor que tem seu cartão de crédito, e deve pagar pelos serviços.

Somos contra, sim, a cobrança de juros extorsivos, multas e outros débitos indevidos.

## **NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM O CARTÕES DE CREDITO AINDA ATIVO.**

Vou repetir, cartão de crédito é um mal necessário em nosso cotidiano quando pagamos em dia o valor do extrato utilizado na data do vencimento. Quando a pessoa começa a só resgatar o chamado valor mínimo do extrato, os problemas começam a brotar.

Se vislumbrarmos possibilidades reais e em curto prazo para liquidar o valor total do cartão, ainda vale o sacrifício em se pagar um ou dois meses o valor mínimo. Mas, do terceiro mês em diante é bom parar para refletir. Claro que você tem seu cartão há anos e não pensa em abrir mão desse mal necessário...



Se você, com todo esforço possível, e com muito sacrifício, consegue apenas pagar o amortizado, isto leva, em 2 ou 3 meses, em tempo de juros altos, a multiplicar ou triplicar o total do seu débito.

O que as administradoras de cartão de crédito faturam em cima das pessoas que somente conseguem pagar o valor mínimo por alguns meses e, em muitas situações, por anos e anos, é uma fábula.

Por não quererem perder o cartão, sacrificam-se ao extremo, mas, infelizmente, a maioria, nestas situações, não consegue resgatar a dívida total e, quando percebem, o valor já está bem acima de suas possibilidades. Resultado: terminam nem conseguindo resgatar

O valor após meses e meses e a própria administradora cancela o cartão. Mas isso só ocorre quando param de pagar o valor mínimo rotativo, enquanto estiverem pagando, a administradora vai continuar faturando juros e mais juros, obviamente.

Nestes casos, uma opção para você analisar com os pés no chão: não vendo reais possibilidades de liquidar o valor total do cartão a curto prazo, seria melhor você solicitar o cancelamento do seu cartão de crédito e partir para negociar a dívida total com a administradora.

Enquanto você estiver se sacrificando para pagar apenas o mínimo, sua dívida vai crescer a cada mês.

Dependendo da quantidade de meses que você pagou o valor mínimo vale a pena recorrer a justiça, com **planilha de cálculo** conforme já mencionado nesse e-book, para que os chamados valores mínimos pagos meses e meses sejam amortizados no total do seu débito.

Para se ter prova mais evidente dos juros absurdos e ilegais é necessário que o devedor solicite da administradora de cartão, extratos de seu movimento a partir do período que a dívida cartão começou, se não conseguir esse extrato, você pode usar os mesmos passos anteriores em solicitar uma reclamação no Banco Central. Ou se você tiver as faturas que foram pagas que contenha a dívida, já será o suficiente para fazer os cálculos.

Se você tomar a iniciativa de solicitar o cancelamento do cartão, pode até sofrer ameaças de que “cartão cancelado irá acarretar estas ou aquelas medidas”. Não é verdade, desde que ao cancelar de imediato, você negocie uma forma de pagamento.

Você vai encontrar resistência ao tomar esta iniciativa. Normalmente, as administradoras, efetivamente,

cancelam o cartão somente quando deixam de receber qualquer valor após dois ou três meses em diante.

Eles bloqueiam o cartão, mas a disposição para o cancelamento e o parcelamento só surge quando o cliente deixa de efetuar pagamentos mínimos mensalmente.

## **COMO AGIR NA NEGOCIAÇÃO DE CARTÕES CRÉDITOS JÁ CANCELADOS**

Quando seu cartão já está cancelado e isto facilmente acontece quando você para de pagar o valor mínimo por alguns meses e o valor é muito alto, lhe resta alternativa de você antecipar e **recorrer à justiça** para reduzir os juros, a exemplo dos mesmos procedimentos já mencionados no e-book, onde você vai solicitar os extratos do início da dívida e procurar um profissional para fazer a **Planilha de Cálculo** para ser apresentado.

**ATENÇÃO:** *O profissional para os Cálculos da Planilha tem que ser credenciado pelo **CRC-Conselho Regional de Contabilidade**. Se não, o juiz não aceitará os cálculos apresentados.*

Lembrando que as dívidas de menor valor nem sempre vale a pena, na razão de custo e benefício contestar na justiça contratando advogado, claro que estas dívidas até 20 salários mínimo podem ser contestadas nos juizados de pequenas causas ou Procon, sem advogados.

Se você optar por um Advogado nesta ação, você também pode sempre pedir através do seu advogado uma liminar para baixar seu nome do SPC e SERASA, dependendo da situação o juiz pode até conceder ou não. Esse tipo de liminar algum tempo atrás era mais fácil serem deferidas, hoje em dia é preciso uma garantia a mais para convencer o juiz como, por exemplo, oferecer um depósito mensal em juízo ou alguma outra garantia para sustentação a sua dívida.

## **COBRANÇA DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITOS ANTIGAS**

Quando as administradoras não conseguem solucionar os casos diretamente, com o passar do tempo a partir de uns 3 a quatro meses em diante, elas remetem para os chamados advogados, os quais, normalmente, são agências de cobranças contratadas para esta finalidade.

Você, então, passa a ser acionado de forma constante com telefonemas, cartas, com ameaças, com ofensas e

ironias e, muitas vezes, visitas dos cobradores, enfim inúmeras ilegalidades... (vide artigo do Código de Defesa do Consumidor).

O ideal seria você não se envolver diretamente nas negociações a partir desse estágio, e sim constituir um representante, nomear um procurador. Mas, aí, vem outra dificuldade: nem sempre a pessoa conhece alguém preparada o suficiente.

No entanto, com a leitura deste e-book, você já passa a conhecer bastante e se sentir seguro, com conhecimento para enfrentar os argumentos dos credores.

Autoridade é quem tem conhecimento, lembre-se disso!

Não perca tempo indo pessoalmente até eles, a falta de privacidade quando você se dirige aos escritórios, sejam eles das próprias administradoras ou dos escritórios de cobranças, são fatores de inibição para que você não conteste e aceite as condições impostas. Por isto, na maioria das vezes, é mais prudente você não decidir nem aceitar a proposta deles imediatamente.

Depois, com mais calma, você pode se manifestar através do Banco central, registrar uma demanda que você

recebe um retorno em até 10 dias no máximo além de outros canais orientados em nossos e-books.

Neste caso, de repente, você tem grandes possibilidades de conseguir êxito na difícil e árdua tarefa de vencer a burocracia administrativa das administradoras de cartões, além da total falta de sensibilidade em associar o que eles querem receber com o que você pode pagar.

Sua resistência é sua grande arma, mesmo correndo o risco das restrições de crédito contra seu nome.

## **DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO MUITO ANTIGAS QUE NÃO FORAM PAGAS.**

São aquelas situações pelas quais você passou nos estágios anteriores e não teve qualquer condição de pagar suas dívidas nem com parcelamentos.

Muitas destas situações são justamente provocadas pelos motivos já expostos claramente neste e-book. Ou seja, as pessoas que representam as administradoras não tiveram sensibilidade para desenvolver uma negociação dentro das possibilidades do pagamento do devedor. Muitos concordam forçados pelo ritual das pressões. Mas

quando chega o dia do pagamento, não conseguem cumprir.

Nestes casos, a política das administradoras é mais flexível. Se eles lhe cobram determinado valor, proponha 30% - 40% ou 60% que, normalmente, eles aceitam. Depende do valor que você realmente utilizou e dos juros que estão acima disso.

É o tal negócio: perceberam que você passou tanto tempo sem pagar, e é melhor receber menos do que você passar outro período sem efetuar qualquer pagamento.

Claro que isto não é uma regra geral, porém, na maioria das vezes, conseguem-se reduções consideráveis em relação aos valores inicialmente apresentados...

## **NÃO SE PREOCUPE COM AMEAÇAS DE EXECUÇÕES POR DÍVIDAS**

Muita gente tem medo das ameaças de execução utilizadas, com frequência, tanto pelas administradoras, como pelas agências de cobranças e escritórios de advocacia por elas contratados.

Este tipo de pressão provoca-nos mais leigos um grande desespero, induzindo-lhes a recorrer aos agiotas para pagar suas dívidas do cartão de crédito.

Muitas pessoas pensam que, repentinamente, vai chegar um oficial de justiça e retirar seus móveis, televisão, etc.

Não é bem assim. Como já mencionamos e nunca é demais repetir, em caso de dívidas de pequeno porte dificilmente eles chegam a entrar com a uma execução contra o devedor.

Hoje em dia à custas processuais inviabiliza a relação custo x benefício, ou seja, na incerteza de receber o valor que pretendem na justiça, não compensa mais despesas por ser dívidas de pequeno porte, que varia de valores até dois, três mil reais, em muitas situações até dívidas de 15 mil ou até 20 mil.

É bom deixar bem claro que estes valores são baseados em nossa experiência e podem variar de critérios entre uma administradora e outra. Ou seja, não são valores exatos.

Claro que se pode executar uma dívida de qualquer valor, resta avaliar se vale ou não a pena.



Mesmo que realmente o devedor venha a ser executado, receberá a citação da execução através de um oficial de justiça para tomar conhecimento do seu conteúdo e terá um prazo para contestá-la a partir da data do recebimento com sua assinatura.

O devedor, então, terá que constituir um advogado e, naturalmente, “rebater” os valores dentro do prazo legal.

Você pode se antecipar e entrar com queixa na justiça, nos juizados de defesa do consumidor conforme mencionado, dependendo do valor da causa até 40 salários mínimos, ou com advogado (a); ou inferior a 20 salários mínimos, sem advogado (a).

**\$0\$**

# **NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FINANCEIRAS**



## **NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FINANCEIRAS**

O que tem de novas financeiras credenciadas pelo Banco Central é uma festa. As grandes redes de lojas, que, antigamente, reclamavam tanto dos juros, criaram suas próprias financeiras. Agora, elas ganham na margem de lucro dos produtos e ganham na imoral margem de juros cobrados aos consumidores nas vendas financiadas a prazo.

Um escândalo!

Existe um crescimento imenso de financeiras em todo o País.

Estão se espalhando nas principais cidades com forte publicidade na mídia, sempre com falsos atrativos de “Dinheiro Fácil”... “Dinheiro na Hora”... “Dinheiro sem complicações”...

Enquanto as pessoas se deixam levar facilmente por estas campanhas publicitárias, eles ficam cada vez mais ricos e você, que corre atrás deste dinheiro caro, vai ficando cada vez mais pobre!

A classe média e, principalmente, as chamadas classes de menor poder aquisitivo recorrem às falsas facilidades dos empréstimos e vão endividando-se cada vez mais.

Quando a pessoa está devendo a financeiras, muitas vezes já está devendo também ao banco, ao cartão de crédito e, se não tiver cuidado, vai dever aos agiotas.

Ainda tem gente que pede dinheiro em financeiras com cheques, isso diminuiu bastante, mas ainda acontece.

Depois, mais na frente, toda e qualquer dificuldade vai lhe trazer consequências, ou seja, se não tem o dinheiro no dia, o cheque vai bater e voltar sem fundo.

Resultado, além da dívida, que vai continuar crescendo, a devolução destes cheques vai provocar a inclusão do seu nome no CCF – Cadastro de Cheques sem Fundos, sem contar as taxas altíssimas na devolução e mais altas ainda no futuro quando o cheque for resgatado e ser apresentado ao banco para o procedimento da exclusão no Banco Central.

Portanto, quando você vislumbrar dificuldades, suste o cheque e entre imediatamente com uma queixa no juizado especial de defesa do consumidor ou na justiça comum.

Repetimos como já mencionado é fundamental, também e sempre, a elaboração de uma **planilha contábil**. Com esta planilha, feita por profissional devidamente credenciado pelo **CRC – Conselho Regional de**

**Contabilidade** será demonstrado qual o valor correto da prestação e, dependendo da quantidade de prestações já pagas, a dívida pode já ser considerada como quitada.

Claro que o juiz é quem vai decidir, entretanto, sua decisão vai ser embasada nos argumentos apresentados na ação ou na queixa e claro, com a comprovação dos documentos. Neste caso, a planilha devidamente acompanhada do parecer técnico desenvolvido pelo perito contábil.

Claro que somente com um forte embasamento consegue-se decisões favoráveis na justiça, entretanto, você resistindo e com o tempo pode diretamente chegar a um acordo e pagar suas dívidas em parcelas ou a vista.

Leia e releia nosso e-book para que você tenha o embasamento necessário e assim enfrentar os credores que ao perceber que o consumidor tem conhecimento, mudam completamente de postura, como já disse e nunca é demais repetir, autoridade é quem tem conhecimento.

**\$.0.\$**

# **DÍVIDAS COM AGIOTAS**



## DÍVIDAS COM AGIOTAS

Sem dúvida nenhuma, este é um dos piores estágios do endividamento.

Na prática é realizada, nos quatro cantos do nosso país, duas formas de agiotagem generalizadas.

A primeira é a agiotagem oficial aplicada por todo sistema financeiro, ora, a realidade é que os bancos, financeiras e administradoras de cartões de crédito agem livremente cometendo todo tipo de arbitrariedades na cobrança de juros sem qualquer medida mais severa que impeça este procedimento por quem de direito deveria coibir, que é o Banco Central do Brasil.

Vivemos em uma agiotagem oficializada de forma permissiva pelo Banco Central que deveria coibir esta prática, acontece que o banco central é comandado por banqueiros nomeados por presidentes da república, que todos nós sabemos, vivem trocando cargos importantes por “interesses” políticos.

Segunda forma é a agiotagem de quem empresta dinheiro clandestinamente sem o credenciamento do Banco Central, estes são os agiotas que usam e abusam até de ameaças físicas cometendo crime conforme a lei que reproduzimos mais abaixo.

Este estágio é justamente quando as pessoas já estão devendo aos bancos, cartões de créditos, financeiras, sua vida pessoal totalmente desorganizada e começam a recorrer a esta pratica porque sempre aparece alguém que conhece um agiota e se oferece a indicar.

Na pratica, em muitas situações, quase não existe tanta diferença assim entre os juros cobrados pelos Bancos e pelos agiotas.

Não estou, em hipótese alguma insinuando defesa aos agiotas, muito pelo contrário, pretendo, apenas, demonstrar que ambos praticam agiotagem porque ganham com a usura pecuniária explorando a população Brasileira.

***“Os agiotas estão ferindo a Lei duas vezes. Primeiro, porque agem clandestinamente. Segundo, porque emprestam dinheiro cobrando juros bem acima da média.”***



## **COMO LIVRAR-SE DAS AMEAÇAS DOS AGIOTAS**

A forma agressiva e os métodos de intimidação com ameaças são utilizados, frequentemente, pelos agiotas, muitos deles usam capangas, ciganos (os quais se utilizam das formas mais agressivas possíveis) e até policiais para realizar cobranças a quem lhes deve dinheiro.

Muitos casos, principalmente em cidades do interior, existem até policiais que fazem vista grossa quando recebem queixas das vítimas de agiotas.

Cabe, então, denunciar esses maus profissionais que deveriam estar a serviço da população e jamais de agiotas, à Corregedoria do Estado ou mesmo ao Secretário de Segurança Pública é o caminho para esta finalidade, entretanto o medo intimida as pessoas o que é bastante compreensível.

Ao passar por esta situação procure uma orientação no ministério público do fórum de sua cidade, não fique sozinho refém, sempre é bom se amparar na justiça de alguma forma e na primeira oportunidade o ideal mesmo é você pagar e se livrar dessa gente que vem lhe explorando impiedosamente.

Algumas autoridades alegam ter dificuldades para caracterizar o flagrante de agiotagem por falta de provas. Mas é o agiota quem tem que provar.

Não fique refém desta situação, sei que não é fácil, inclusive, muitos agiotas de cidades do interior têm influências políticas e se aproveitam disto para aterrorizar as pessoas.

As pessoas têm que conseguir as provas, caso queiram ter os seus direitos preservados.

Uma opção é você escrever para o agiota, registre como tudo começou, se possível o quanto você já pagou de juros, escreva e peça uma resposta...

## **CUIDADO COM CORRETOR DE AGIOTAS**

Em muitas cidades existem até a figura do corretor de agiotas, são intermediários que levam aos agiotas pessoas que estão necessitando de empréstimos e ganham seu percentual em cima do percentual cobrado pelo agiota.

São os “vampiros”

## FALSA EMPRESAS DE FACHADAS

Grêmios beneficentes, associações maquiadas com qualquer finalidade que funcionam na verdade com o objetivo de emprestar dinheiro.

Normalmente, estas “empresas” conseguem convênios com repartições públicas federais, estaduais e municipais, emprestando e recebendo com descontos em folha de pagamento.

É impressionante como eles conseguem, facilmente, convênios com tais repartições.

Além dos juros abusivos, eles condicionam o empréstimo à filiação das pessoas, descontando, também, em folha, mensalmente, taxas dessa filiação. Além disso, vendem seguros de vida e tudo mais.

Em qualquer dessas situações, você pode, por escrito, cancelar junto ao Departamento de Pessoal de sua repartição ou empresa o desconto em folha desses valores.

***“Seu salário é impenhorável, mesmo que você tenha assinado qualquer autorização anteriormente, tem todo o direito de desautorizar.”***

Quando fui entrevistado no “**Jô Soares**” relatei um caso de uma pessoa que já estava devendo a 12 agiotas, todos ficaram espantados, depois disso, já tomei conhecimento de outro caso que a pessoa estava devendo a mais de 20 agiotas.

Um absurdo! Porém, pessoas devendo a 3 ou 4 agiotas é muito comum.

## CONHEÇA A LEI DA AGIOTAGEM

**Texto na íntegra:**

***“Agiotagem é crime. Não resolveu amigavelmente, você tem a Lei 8.137 de 27/11/1990, que define os crimes contra a economia popular, sendo que o artigo 4º. da citada lei explicita a questão da agiotagem.”***

***Artigo 4º - Consiste crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim considerando: cobrar juros, comissões ou desconto percentuais ou devidos em dinheiro, superiores à taxa permitida por Lei; cobrar ágio superior á taxa oficial de câmbio, sobre quantia permitida por moeda estrangeira, ou, ainda, emprestar sob penhor, que seja privativo de instituição oficial de crédito.***

**§ 1º Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervirem na operação usuária, bem como os cessionários de crédito e usuários que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva transmissão ou execução fiscal.**

**§ 2º São circunstâncias agravantes do crime de usura:**

**I - Ser cometido de grave crise econômica.**

**II- Ocasionar grave dano individual.**

**III- Dissimular a natureza do contrato.**

**IV- Quando cometido por:**

**a) Militar Funcionário Público, Ministro de Culto Religioso, por pessoas cuja condição econômica-social seja manifestamente superior à vítima.**

**b) Em detrimento de Operário ou Agricultor; menor de 18 anos ou deficiente mental interditado ou não.**

**§ 3º A estipulação de juros ou lucros será nula, devendo o juiz ajustá-lo, à medida legal, ou caso já tenha sido cumprido, ordenar a restituição da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data de pagamento indevido.**

**Meu caro leitor ou leitora, se você estiver nesta situação, veja qual a melhor forma de superar o problema e não entre em desespero.**

***“Dívidas não se pagam contraindo mais dívidas”.  
Partindo deste elementar princípio, procure encontrar  
uma solução para superar o difícil, mas não impossível  
processo do endividamento.***

***Evite todas as formas dever a agiotas, se já estiver  
devendo, procure livrar-se deles o mais rápido possível  
por mais difícil que pareça é possível.***

Uma boa conversa com franqueza funciona bastante, repito, principalmente nas situações onde você já pagou muitos juros, seja objetivo e abra o jogo que funciona, é difícil? Sei que é principalmente pelo medo da represaria deixa as pessoas cada vez mais assustados, mas é melhor enfrentar a situação com habilidade que fugir do problema.

\$0\$

# SUORTE JURÍDICO COMO CONSEGUIR UM BOM ADVOGADO



## **SUPORTE JURÍDICO – COMO CONSEGUIR UM BOM ADVOGADO**

Toda e qualquer dívida seja com Bancos no cheque especial, cartões de crédito, empréstimos e outras operações, uma das opções é recorrer ao judiciário.

Agora preste atenção, dividas de valores na faixa de 2 mil, 5 mil, 10, até uns 20 mil ou 30 mil reais os Bancos dificilmente entram com ação de cobranças na justiça contra os devedores, na verdade eles podem executar qualquer valor por menor que seja, mas, para isto, eles tem despesas com advogados e custas processuais junto ao fórum, assim, preferem insistir na cobrança constante através das agencias terceirizadas que ficam ligando constantemente, enviando e-mails, SMS, WhatsApp a todo instante não deixando os devedores em paz.

Este é o ônus do endividamento, claro que cobranças vexatórias são ilegais e já orientamos como proceder através do código de defesa do consumidor em seus artigos 71 e 42.

Vamos deixar claro que, estes valores os quais mencionei acima, são valores estimados em comparação a dívidas acima de 50 mil ou acima de 100 mil os quais se encaixam com maiores possibilidades dos credores, no caso bancos e financeiras, acionarem com ação de cobranças.



## DÍVIDAS COM ALIENAÇÃO

Agora, se a dívida TEM EM SUA ORIGEM CONTRATUAL alienação de **veículos, imóveis ou qualquer outra alienação**, eles entram mesmo, independentes de valor, porque buscam penhorar estes bens.

## QUANDO VOCÊ O CONSUMIDOR DEVE ENTRAR COM AÇÃO?

Nesse caso depende muito do valor de sua dívida e das suas necessidades de solução e claro, da situação financeira do devedor consumidor.

Se a dívida é de valor menor dificilmente eles acionam judicialmente, mas, muitas vezes você sente a necessidade de abreviar um acordo, precisa limpar seu nome para não dificultar um novo emprego ou qualquer outra necessidade e precisa de um advogado.

Se a dívida é de valor mais elevado você pode e deve entrar primeiro com ação adequada que em sua maioria das situações são AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATOS, contra o Banco e assim você será AUTOR (a) e o banco credor vira RÉU caracterizado assim a **condição de "Prevento"**.

## O QUE É PREVENTO?

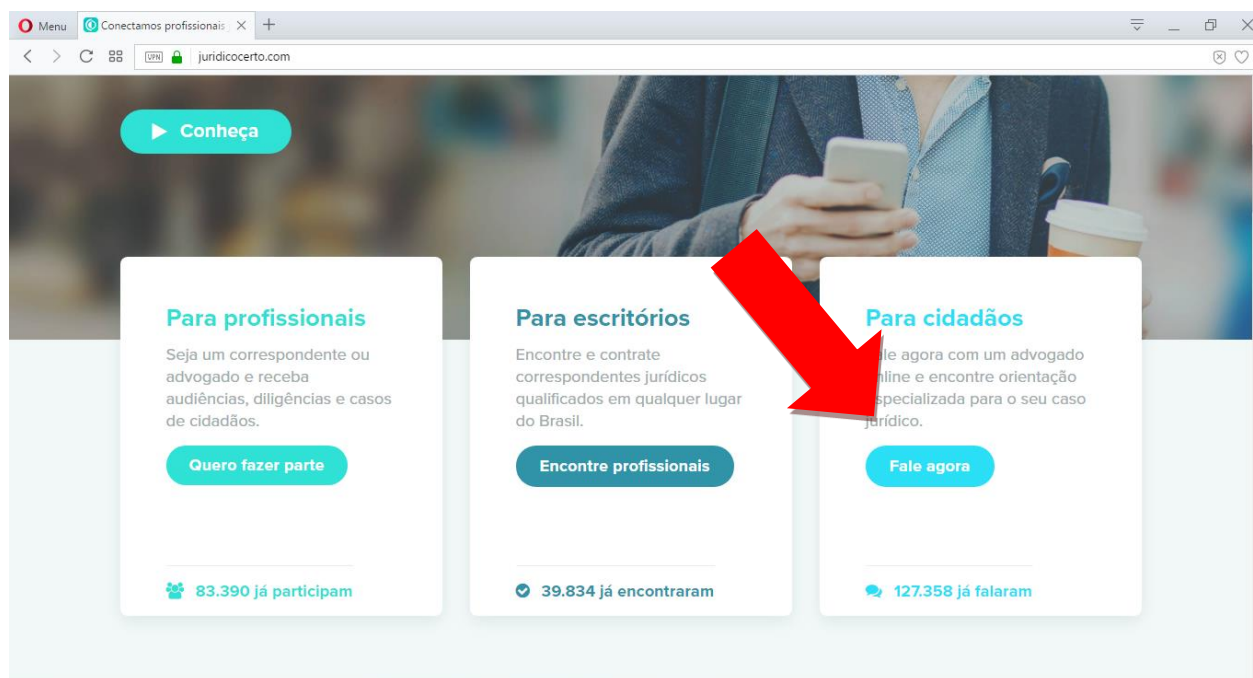
Se você entrar primeiro com ação contra o credor mesmo que ele entre depois é possível informar na vara correspondente ao processo dele que já existe o seu processo tramitando e assim, a tendência é que o juiz encaminhe o processo dele para juntar ao seu que tem prioridade de julgamento ficando assim mais amparado juridicamente.

***NOVO CPC - O art. 58 da nova lei processual simplificou a definição do juízo prevento, adotando critério único, qual seja: prevento é o juízo em que primeiramente ocorreu o registro ou a distribuição da petição inicial.***

Neste caso, você vai precisar de um advogado e ao procurar encontra algumas dificuldades principalmente nos honorários que são cobrados.

A nossa DICA é que existem algumas plataformas disponíveis para postar suas necessidades e avaliar os valores cobrados assim como a qualidade do **advogado** (a) e desta forma escolher a melhor opção financeira e profissional. Uma das mais práticas que recomendamos é esta:

1º Acesse – [www.juridicocerto.com](http://www.juridicocerto.com) - Clique em **“PARA CIDADÃOS”** e siga o passo a passo...



Na imagem abaixo, você deve preencher detalhadamente seu problema e mencione logo que você está em dificuldades e quer um advogado com um preço acessível, o bom nesta nossa DICA é que você pode escolher o advogado ou advogada sem ter que sair procurando um e outro e sim eles vão se oferecer para realizar sua demanda proporcionando assim mais condições para sua escolha do profissional. Avalie suas necessidades, troque informações e escolha a melhor opção custo e benefício já que você certamente vai receber muitas ofertas de profissionais se oferecendo para atender sua demanda.

Menu

Advogados Online | Jurídico Certo

juridicocerto.com/advogados-online

JurídicoCerto

InícioSobre nósPara profissionaisPara escritóriosPara cidadãosArtigosEntrar

Envie seu caso

Preencha os campos abaixo para entrar em contato com os advogados.

Sua cidade

Onde você precisa de um Advogado?

Sua mensagem

Descreva em detalhes o seu caso jurídico.

Nome

Digite seu nome completo

E-mail

Exemplo: joao@gmail.com

Telefone

DDD e número

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA

Privacidade - Termos

Fale com Advogado Online

Ao clicar em fale com advogado online, você indica que leu e está de acordo com os nossos [Termos de Uso](#) e [Termos de Uso para Contratação de Advogados](#).

**MODELO DE AÇÃO/QUEIXA**

Segue abaixo um modelo de **ação/queixa** para nortear recorrer ao judiciário:

AUTOR (A): SEU NOME

CPF.: 000.000.000-00

NAC. BRASILEIRA

END.: Rua xxxx      xxxx      xxxxxx

BAIRRO:

CEP.:

CIDADE:

RÉU: “ Nome da empresa onde você tem pendência”

END.:

BAIRRO:

CEP.:

CIDADE:

DOS FATOS:

Declara a reclamante, através de seu procurador, que contraiu empréstimo com a reclamada no valor de mil e quinhentos reais (R\$ 1.500,00); e chegou a pagar mais de cinquenta por cento (50%) do empréstimo em prestações acrescidas dos juros.

Entretanto, a reclamante está encontrando dificuldades de parcelar o referido empréstimo, uma vez que o mesmo não está de acordo com suas possibilidades econômicas, o que a impossibilitou de honrar alguns compromissos assumidos, mas devido à sua boa reputação moral, não deseja ter seu nome NAS EMPRESAS DE RESTRIÇÕES, conforme consulta anexa, o que caracteriza-se uma ilegalidade face os fatos ora apresentados.

Contudo, existe total interesse em sanar a referida dívida, desde que seja apurado o valor real do débito, (suprimindo-se os juros ilegais), conforme planilha de cálculos anexa e que estes sejam renegociados dentro da legalidade, o mais rápido possível, evitando, assim, sérios transtornos na vida econômico-financeira da reclamante.

Desta forma fica caracterizado o periculum in mora – requisito indispensável da tutela LIMINAR, além da plausibilidade do direito a ser demonstrada adiante, qual seja, o fumus boni iuri.

**ATENÇÃO**

***“Quanto mais detalhes esclarecedor no relato dos fatos mais chances você tem em conseguir êxito na liminar. O ideal é colocar o valor correto que foi financiado, o plano de pagamento, o valor da prestação, quantas foram pagas e o valor total pago.”***

**DO DIREITO:** Ressalte-se ainda que não podem incidir sobre o débito juros extorsivos, (Decreto 22.626/33), não podem os juros ter taxas estabelecidas a níveis elevados, até em entendimento do que dispõe o art. 126 do CPC e considerada a baixa inflação após o início do Plano Real. Vale dizer, nada justifica, numa economia estável, que as instituições financeiras continuem obtendo tão indecentes lucros.

Ainda mais, deve-se atender aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, do equilíbrio entre as partes e o da boa fé. Para a manutenção do equilíbrio, temos dispositivos que proíbe a existência de cláusulas onerosas, como por exemplo, art. 6º, V, que vedam a modificação das Cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisam em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosos. Como também, o art. 51 reza: São nulas de pleno direito as cláusulas...que: estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade.

Do mesmo modo, os contratos que contêm cláusulas prevendo a capitalização de juros mensais, como é patente, não têm validade legal. Este é, seguramente, o entendimento mais acertado da Súmula 596 do STF que, indubitavelmente, não autoriza as instituições que, em qualquer contrato, abuse da inexperiência ou leviandade de outra parte, adimplindo-se ilicitamente.

**“No tocante à capitalização de juros, permanece em vigor a vedação contida na Lei de Usura, decreto acima citado 22626/33, exceto nos casos excepcionados em lei”,** cuja ressalva não autoriza o caso em epígrafe.

No que tange às instituições financeiras, o entendimento do Código de Defesa do Consumidor, há muito, tornou-se unânime. Inclusive as decisões mais recentes do STJ não discordam deste entendimento. Nesse sentido, a multa contratual moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado, de acordo com o que reza o art. 52 § 1º do CDC.

De suma importância salientar ainda que a reclamante jamais fora comunicada expressamente e por escrito, como dispõe o Código de Defesa do consumidor (Lei nº 8.078, art. 43, § 2º), de que seu nome seria incluído em tão infames listas dos “mal pagadores”. Em consequência desta dolosa omissão, foi-lhe negado o direito constitucionalmente previsto da ampla defesa e do contraditório.

Em face do exposto, confiando-se nos doutos suprimentos e alto espírito de justiça deste MM Juízo, requer a reclamante seja concedida **LIMINAR no sentido de excluir o nome do acionante dos cadastros negativos do SPC e do SERASA, haja vista, os presentes requisitos, quais sejam, o perigo da demora e a fumaça do bom direito.**

**DO PEDIDO:** Por todo o exposto, é a presente para requerer:

- a) a citação da reclamada para, no prazo legal, contestar a presente em todos os seus termos. Na forma do art. 6º, VIII do CDC, inversão do ônus da prova, ordem à ré para que forneça toda a documentação dos fatos aqui discutidos, bem como, planilha onde demonstre contabilmente o débito atual discriminando taxas e fórmula utilizada para o cálculo dos juros para apurar-se o real montante dos débitos;
- b) a procedência do pedido de liminar, haja vista os requisitos da medida, qual seja, o periculum in mora e o fumus boni iuris, **no sentido de excluir o nome da acionante dos cadastros negativos do SPC e do SERASA, com fulcro nos arts. 84 do CDC e 273 do CPC; bem como, na supracitada DECISÃO do TRF – TERCEIRA REGIÃO;** sendo expedidos os competentes ofícios às instituições retro mencionadas.
- c) no mérito, requer a procedência do pedido para que sejam anuladas cláusulas contratuais que importem em juros superiores a 12% ao ano, seja devido à vedação constitucional, seja pela observância aos princípios embasadores do Código de Defesa do Consumidor; na cobrança de juros moratórios não superiores a 2% do saldo devedor e, ao final, após a apuração em juízo do débito, requer o pagamento, em dobro, de tudo que houver sido pago excessivamente, a serem determinados por este MM Juízo, nos termos do art. 42 do CDC (Código de Defesa do consumidor - Lei 8078/90);

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, mormente documental e suplementar, testemunhal e depoimentos sob pena de confissão, e tudo o que se fizer necessário para o fiel esclarecimento dos fatos e da justiça, com embasamento na legislação em vigor.

**VALOR DA CAUSA: R\$**\_\_\_\_\_

Data,

\_\_\_\_\_